

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Que celebran por una parte la sociedad **FINMA S.A. de C.V.** representada en este acto por **LA SEÑORA MAIRA PATRICIA RODRIGUEZ SANCHEZ** a quien se le denominará para los efectos del presente como **"EL PRESTADOR"** y, por la otra, la sociedad denominada **YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por la señora **KARINA RAMONA VARGAS ENCISO** a quien en lo sucesivo se le denominara **"EL CLIENTE"**, y en su conjunto denominados **"LAS PARTES"**, quienes celebran el presente contrato sujetándose a las siguientes declaraciones y cláusulas.

### DECLARACIONES:

1. Declara **"EL PRESTADOR"** a través de su representante legal que:
  - a) Su representada es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 4,650 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Alejandro Romero Hernández, Notario Público número 26 (VEINTISEIS), de Zapopan, Jalisco, de fecha 22 (VEINTIDOS) de marzo del 2017 (DOS MIL DIECISIETE).
  - b) Que su representante cuenta con las facultades suficientes, las cuales constan en la Escritura Pública número 7,729 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE), de fecha 18 (DIECIOCHO) de mayo de 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) otorgada ante la fe del licenciado Antonio Alejandro Romero Hernández, Notario Público número 26 (VEINTISEIS) de Zapopan, Jalisco, a la fecha del presente contrato no se han revocado ni modificado.
  - c) Que tiene su Registro Federal de Contribuyentes el cual es FIN170323S73 (LETRAS "F", "T", "N", UNO, SIETE, CERO, TRES, DOS, TRES, "S", SIETE, TRES).
  - d) Que tiene su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Avenida Los Pinos número 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, en Zapopan, Jalisco.
  - e) Es su deseo celebrar el presente Contrato en los términos y las condiciones que se pactarán en el clausulado del mismo.

K. a

2. Declara "EL CLIENTE" a través de su representante legal que:

- a) Ser una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante Póliza número 7,660 (SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA) celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 22 (VEINTIDOS) días del mes de noviembre del año 2007 (DOS MIL SIETE), ante la fe del Corredor Público número 23 (VEINTITRES) en el Estado de Jalisco, el señor Sergio Ramírez Fernández.
- b) Cuenta con sus facultades vigentes de acuerdo con la Escritura Pública número 16,004 (DIECISEIS MIL CUATRO) con fecha 27 (VEINTISIETE) de febrero de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) celebrada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público número 11 (ONCE) de Tlaquepaque, Jalisco.
- c) Cuenta con registro federal del contribuyente número: YME0711227Y2 (LETRAS Y, M, E, CERO, SIETE, UNO, UNO, DOS, DOS, SIETE, Y, DOS)
- d) Tener su domicilio en Avenida de las Rosas número 585 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO), interior 1 (UNO) en la colonia Chapalita Oriente, en Zapopan, Jalisco, Código Postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA).
- e) Que requiere de los servicios que ofrece **EL PRESTADOR**.

3. Declaran "LAS PARTES":

- a) Que en los términos del numeral 1800 del Código Civil Federal mutuamente se reconocen el carácter con que comparecen a la celebración de este contrato, por haberse justificado previamente a satisfacción de las mismas.
- b) Contar con la capacidad de goce y de ejercicio pleno para contratar y obligarse en los términos que se detallarán en las cláusulas del presente contrato.
- c) Que "EL PRESTADOR" está sujeto a la prestación de sus servicios en forma exclusiva a "EL CLIENTE", en lo que respecta al objeto de este contrato.
- d) Que es su deseo celebrar el presente contrato y en él no media dolo, error, mala fe o coacción y/o cualquier vicio de la voluntad en los términos de los artículos 1794, 1795, 1798, 1812 y demás relativos del Código Civil Federal que pudiese invalidarlo, por lo que acuerdan someterse a las siguientes:

K. R.

## CLAUSULAS

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.** "EL PRESTADOR" se obliga a brindar a "EL CLIENTE", la prestación de servicios de atención, consultas psicológicas a empleados así como consultas médicas.

**SEGUNDA. - DE LA CONTRAPRESTACIÓN:** "EL CLIENTE" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR" por la prestación de sus servicios la cantidad pactada en la cotización previamente validada o en caso que no sea solicitada, será de acuerdo con los comprobantes fiscales debidamente emitidos por "EL PRESTADOR".

"EL PRESTADOR" deberá entregar los comprobantes fiscales debidamente requisitados previo al pago de la contraprestación correspondiente.

"EL CLIENTE" deberá realizar el pago a más tardar dentro de los 90 (NOVENTA) días naturales siguientes a la recepción de la factura.

Cualquier variación en el costo deberá ser notificada y justificada por el prestador y aprobada por "EL CLIENTE".

**TERCERA. - SUBCONTRATACIÓN:** En el caso de que "EL PRESTADOR" brinde los servicios pactados en el presente contrato por medio de un tercero los honorarios de este, así como los gastos en los que se tuvieron que incurrir por su participación deberán ser cubiertos por "EL PRESTADOR".

Además "EL PRESTADOR" se obliga a sacar a "EL CLIENTE" a salvo y en paz de cualquier controversia que pudiera suscitarse entre "EL PRESTADOR" y el tercero contratado por este.

"EL PRESTADOR" únicamente podrá contratar a un tercero para cumplir con las obligaciones contraídas, previa notificación, evaluación y aprobación de "EL CLIENTE", además deberá estar debidamente evaluado con la idoneidad para el servicio prestado por lo que sólo serán tomadas en cuenta empresas que se distingan por sus estándares de calidad.



Así, de ocurrir un evento imputable o no a **"EL PRESTADOR"**, que le impidiera cumplir con el servicio a que se obligó y tuvieran que recurrir a un tercero, en cualquiera de sus etapas, pactan **"LAS PARTES"** que **"EL CLIENTE"** se reserva para sí y sólo para sí exclusivamente la elección del tercero fabricante.

**CUARTA. - IMPUESTOS Y DERECHOS:** **"LAS PARTES"** acuerdan expresamente, en que los impuestos y derechos de cualquier naturaleza que cause el presente contrato, serán pagados por la persona que las leyes correspondientes señalen como contribuyente.

**QUINTA. - DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente contrato se encontrará vigente durante el siguiente año a partir de la firma de las partes.

**"LAS PARTES"** podrán cancelar, suspender o dar por terminados los servicios por el incumplimiento de las obligaciones de su contraparte.

En caso de que el incumplimiento sea de **"EL CLIENTE"**, **"EL PRESTADOR"** no estará obligado a continuar con los servicios.

En caso de que el incumplimiento sea del prestador, **"EL CLIENTE"** sólo pagará los servicios que se hayan realizado por parte del prestador al realizar el corte de sus servicios.

**SEXTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por mutuo consentimiento de las partes.
- b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.
- c) Por la suspensión de los servicios contratados, excepto en casos de fuerza mayor debidamente acreditada.
- d) Por inhabilitación de **"EL PRESTADOR"**.
- e) Cuando Cualquiera de las partes sea declarado en concurso mercantil.
- f) Porque los servicios que se presten no cuenten con la calidad requerida por **"EL CLIENTE"**.

**SÉPTIMA. - DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL.** Bajo ningún concepto se entenderá que existe relación laboral entre **"EL PRESTADOR"** y/o sus empleados y **"EL CLIENTE"**, tratándose únicamente de una relación de prestación de servicios entre personas jurídicas, por lo que ante cualquier controversia o reclamación de carácter laboral que invocaran los



empleados de "EL PRESTADOR" en perjuicio de "EL CLIENTE", el primero deberá resolverlos, salvaguardando en todo momento el patrimonio y seguridad jurídica del segundo.

"EL CLIENTE" no asume obligación alguna o responsabilidad jurídica económica por reclamación que llegaren a presentar el personal de "EL PRESTADOR", derivados de demandas laborales, querellas, quejas o acciones de todo tipo, que llegasen a formularse en su contra, ya sea en materia laboral, civil, penal, de seguridad social, de las relativas al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como en materia fiscal o administrativa, en el ámbito federal, municipal o estatal, como consecuencia de los servicios a prestar en los términos de este contrato.

**OCTAVA. - DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.** Queda expresamente acordado que la relación que se establece en virtud del presente contrato se refiere única y exclusivamente a las contraprestaciones establecidas en el mismo, por lo que ninguna de las partes podrá contraer obligación alguna, ya sea expresa o tácita, a nombre de la otra, salvo las expresamente acordadas, mediante la cual se presuma a las partes como representante legal y/o agente de la otra.

En el mismo tenor de ideas, se obliga "EL PRESTADOR" a llevar el más estricto cumplimiento regulatorio y normativo para la fabricación comercial del producto.

**NOVENA - CESIÓN DE DERECHOS Y ANEXOS.** Las partes acuerdan que los derechos y obligaciones del presente contrato, no se podrán transmitir, ceder o enajenar de ninguna manera a tercero ajeno a este documento sin autorización expresa de las partes. Cualquier comunicado, adición o convenio relacionado con el presente instrumento, formará parte del mismo y se interpretará de acuerdo con sus contenidos y fechas de expedición.

"EL CLIENTE" podrá adicionar a este contrato, todos los pedimentos de servicio sujetos a la aprobación de la factura correspondiente al servicio del "EL CLIENTE" que considere necesarios en el Acuerdo Técnico, los cuales suscritos por las partes forman parte integral del mismo.

**DÉCIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.** - "LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación a lo establecido en el presente contrato y sus anexos, se hará mediante convenio escrito debidamente firmado por ambas partes.

**DÉCIMA PRIMERA.- ACTIVIDADES DOCUMENTADAS:** Todas las actividades relacionadas con el presente contrato deberán estar debidamente documentadas y a disposición de la contraparte, así como de cualquier autoridad que la solicite.

**DÉCIMA SEGUNDA- DE LAS NOTIFICACIONES:** En tanto no exista comunicación escrita en contrario, los domicilios para efectos de notificaciones y documentos entre las partes serán los que han quedado descritos en el capítulo de declaraciones.

Cualquier cambio de domicilio, número telefónico, o cuenta de correo electrónico que realice alguna de las partes deberá notificárselo a la otra en términos de esta cláusula. En caso de no hacerlo, las notificaciones dirigidas al último domicilio, número telefónico, o cuenta de correo electrónico registrado, surtirán todos sus efectos legales.

**DÉCIMA TERCERA. DE LA CONFIDENCIALIDAD.** "LAS PARTES" se obligan a respetar la confidencialidad de la información que con motivo de este contrato intercambien y se obligan a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla, negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aún cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas previamente y por escrito por la parte que haya brindado dicha información.

"LAS PARTES" acuerdan que toda información técnica y/o comercial que reciba "EL PRESTADOR" por parte de "EL CLIENTE", o aquella que reciba por motivo de este contrato será considerada confidencial, por lo que "EL PRESTADOR" se obliga a mantener estricta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de conocimiento técnico o comercial, así como a obligar a sus socios, asociados o personal a su cargo "prestadores de servicio", a mantener en los mismos términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros las experiencias técnicas, conocimientos comerciales o de proceso, a las que pudiera llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, así con posterioridad a la terminación del mismo.

Los proyectos y productos sobre los que se presten los servicios objeto del presente contrato son propiedad intelectual exclusiva de "EL CLIENTE" ya sea ésta de naturaleza tangible o intangible, por lo cual "EL PRESTADOR" y sus representantes, empleados y colaboradores,

KR



se obligan en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial a mantener bajo Secreto Industrial los detalles, notas e información recibida bajo una absoluta CONFIDENCIALIDAD.

**DÉCIMA CUARTA.- ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN “LAS PARTES”** acuerdan, declaran y se comprometen a hacer su mejor esfuerzo para acatar los principios éticos que le sean exigibles y aplicables en la ejecución de los Contratos que tuvieran vigentes y en consecuencia, se comprometen a hacer saber a sus directores, empleados, funcionarios y cualquier persona que actúe en su representación que sus políticas corporativas le prohíben ofrecer, hacer o prometer pago alguno, directa o indirectamente, de dinero u otros activos a partido de gobierno o político alguno, u oficiales de instituciones nacionales e internacionales, candidatos a cargos públicos, servidores públicos o personas actuando en representación de alguno de los anteriores, o cualquier otro tercero, donde dicho pago pueda constituir violación de alguna ley aplicable en la República Mexicana.

Asimismo “**LAS PARTES**” cumplirán con las leyes en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; las leyes en materia de competencia económica; la legislación y reglamentación aplicable al objeto del presente Contrato; las leyes fiscales; las Normas Oficiales; y cualesquiera otras disposiciones legales que se apliquen a sus operaciones en la República Mexicana.

“**LAS PARTES**” aceptan y reconocen que en caso de que una parte descubra que la otra (incluyendo su matriz, y/o sucursales), incluyendo a sus funcionarios, accionistas, directores y/o dependientes, realiza alguna actividad contraria a los lineamientos, valores y código de ética de la otra parte, respecto al apartado de proveedores o alguna actividad de las descritas en el párrafo que antecede, la parte que lo detecte podrá reportar dicha actividad al personal de la otra parte, debiendo mantener en todo momento la confidencialidad de la información proporcionada .

**DÉCIMA QUINTA. - TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.** Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente documento, se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su ánimo y contenido y de ninguna manera a su título.



**DÉCIMA SEXTA. JURISDICCIÓN.** Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a los tribunales competentes de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco renunciando al fuero de cualquier otro tribunal que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles.

Leído que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y consecuencias legales, lo firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 04 (CUATRO) de julio de 2023 (DOS MIL VEINTITRES).

**"EL CLIENTE"**

**"EL PRESTADOR"**

Karina R. Vargas Enciso  
**KARINA RAMONA VARGAS ENCISO**  
**YAKAMI DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Maira Patricia R. S.  
**MAIRA PATRICIA RODRIGUEZ**  
**SANCHEZ**  
**FINMA S.A. de C.V.**